

[예상][09.06-1]무효확인소송에서 집행정지 규정의 준용 여부와 회복하기 어려운 손해의 의미

【문제 9.6】

<사례>

행정청 A는 甲이 운영하는 공장에 대하여 "토양환경보전법" 위반을 사유로 사용중지 명령을 내렸다. 甲은 해당 처분이 처분 권한이 없는 자에 의해 행해진 것으로서 중대하고 명백한 하자가 있어 당연무효라고 주장하며 무효확인소송을 제기하였다. 소송 계속 중 甲은 공장 가동이 중단될 경우 거래처와의 계약 위반으로 인해 회복하기 어려운 막대한 손해가 발생할 것을 우려하여, 판결 확정 시까지 처분의 효력을 멈춰달라는 가구제 수단을 강구하고 있다. 한편, 인근 주민 乙은 행정청 A가 甲에게 내린 사용중지 명령에 대하여 무효확인소송을 제기하면서, 행정청 A가 향후 해당 부지에 대하여 내릴지도 모를 다른 완화된 처분을 미리 금지해달라는 가처분을 신청하고자 한다.

(물음 1) 무효확인소송에서 행정소송법 제 23 조의 "집행정지" 규정이 준용되는지 여부를 밝히고, 무효확인소송에서의 집행정지 요건 중 "회복하기 어려운 손해"의 의미에 대하여 취소소송과 비교하여 서술하라.